АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
досудебного расследования уголовных правонарушений в таможенной сфере
(статья 234 и 236 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Краубаева Д.Б.
Методические рекомендации досудебного расследования уголовных правонарушений в таможенной сфере (статьи 234 и 236 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 17 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по выявлению и расследованию уголовных правонарушений в таможенной сфере (по статьям 234 и 236 Уголовного кодекса Казахстана). В рекомендациях подробно описываются правовые аспекты досудебного расследования, включая определение крупного и особо крупного размера ущерба, а также различия между уголовной и административной ответственностью. Кроме того, Методические рекомендации содержат основные схемы совершения этих преступлений и методы их оперативного выявления и документирования, включая использование аналитической работы и международных следственных поручений.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ 5
1.1. Анализ состава преступления «Экономическая контрабанда» (статья 234 УК РК) 5
1.2. Анализ состава преступления «Уклонение от уплаты таможенных платежей» (Статья 236 УК РК) 7
1.3. Сравнительный анализ и разграничение составов преступлений по статьям 234 и 236 УК РК 8
1.4. Особенности квалификации по дополнительным признакам 9
2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 9
2.1. Основные схемы совершения экономической контрабанды (ст. 234 УК) 9
2.2. Основные схемы уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 236 УК) 10
2.3. Методология выявления таможенных преступлений 11
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 13
3.1. Начальный этап расследования 13
3.2. Производство ключевых следственных действий 13
3.3. Проверка доводов подозреваемых и сбор доказательств субъективной стороны 14
3.4. Международное сотрудничество 15
4. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 16
4.1. Предъявление обвинения и составление обвинительного акта 16
4.2. Сроки и формы досудебного расследования 16
4.3. Хранение, реализация и возврат вещественных доказательств 17
4.4. Прекращение досудебного расследования 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

ВВЕДЕНИЕ

Борьба с таможенными преступлениями является одним из ключевых элементов защиты экономических интересов Республики Казахстан. В условиях активных экономических преобразований и формирования единого правового пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эта задача приобретает особое значение.

Таможенные правонарушения наносят колоссальный ущерб государству, что подтверждается ежегодными расхождениями в статистике внешней торговли с КНР и другими странами.

Ввоз контрабандных товаров не только препятствует развитию отечественного производства и ставит добросовестных предпринимателей в неконкурентные условия, но и несет прямую угрозу населению из-за возможного низкого качества такой продукции.

Цель настоящего руководства — предоставить следователям, дознавателям и оперативным сотрудникам исчерпывающий методологический инструмент для правильной квалификации, эффективной организации досудебного расследования и доказывания вины по уголовным делам, предусмотренным статьями 234 («Экономическая контрабанда») и 236 («Уклонение от уплаты таможенных платежей, пошлин, сборов и налогов») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование данной категории преступлений базируется на комплексной нормативно-правовой базе, включающей:

1. **Кодекс Республики Казахстан** «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;
2. **«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»** (ратифицирован Законом Республики Казахстан от 13.12.2017 г. № 115-VI ЗРК);
3. **Уголовный кодекс Республики Казахстан**;
4. **Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан**;
5. **Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»** от 05.07.2014 года;
6. **Закон Республики Казахстан** «Об оперативно-розыскной деятельности»;
7. **Постановление Правительства Республики Казахстан от 09.12.2014 года № 1291** «Об утверждении Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств...»;
8. **Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18.07.1997 года № 10** «О практике применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду»;
9. **Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 года № 89** «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований»;
10. **Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 22.09.2014 года № 91** «Об утверждении Правил применения научно-технических средств фиксации хода и результатов следственных действий»;
11. **Приказ Председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК от 12.09.2019 года № П-72-КФМ и Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 26.09.2019 года № 435** «Об утверждении Порядка взаимодействия КФМ и КГД по противодействию теневой экономике».

1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ

Точная юридическая квалификация таможенных преступлений является краеугольным камнем всего досудебного расследования.

Практика показывает, что ошибки на этом начальном этапе, такие как неверное разграничение составов по статьям 234 и 236 УК, приводят к необоснованной волоките, незаконной выдаче предметов контрабанды и, как следствие, уводу виновных лиц от ответственности или неоправданному смягчению наказания.

1.1. Анализ состава преступления «Экономическая контрабанда» (статья 234 УК РК)

Под экономической контрабандой понимается незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров или иных предметов в крупном размере.

Предметами данного преступления могут выступать любые движимые вещи материального мира, в том числе валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая или иные виды энергии и транспортные средства.

К ним относятся товары народного потребления, стратегически важные товары и энергоносители (нефтепродукты, минералы), культурные ценности, объекты интеллектуальной собственности, а также виды животных и растений, находящиеся под угрозой исчезновения, их части и дериваты.

Объективная сторона преступления выражается в незаконном перемещении товаров (ввоз/вывоз) одним из следующих способов:

1. **Перемещение помимо таможенного контроля** - провоз или пересылка товаров вне установленных таможенных постов или пунктов пропуска, либо вне времени их работы.
2. **Сокрытие от таможенного контроля** - утаивание товаров с использованием тайников, специальных приспособлений или придание одним товарам вида других для затруднения их обнаружения.
3. **Недекларирование или недостоверное декларирование** - невыполнение обязанности по подаче таможенной декларации или заявление в ней ложных сведений о наименовании, количестве, стоимости или иных характеристиках товаров.
4. **Обманное использование документов или средств идентификации** - предъявление таможенным органам поддельных, недействительных или содержащих ложные сведения документов (инвойсов, контрактов), а также использование поддельных пломб, печатей и штампов.

5. **Указание заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров** - предоставление ложной информации до подачи основной декларации с целью незаконного перемещения.

Преступление по статье 234 УК РК считается **оконченным** с момента:

- **непосредственного пересечения границы** при нелегальном ввозе/вывозе.
- **регистрации таможенной декларации** при ввозе/вывозе под видом легального перемещения.
- **пересечения границы** при перемещении в установленных местах, но в неустановленное время работы таможенных органов.

Ключевым признаком, отграничивающим уголовно наказуемое деяние от административного правонарушения, является размер стоимости незаконно перемещенных товаров.

Признак	Пороговое значение (согласно ст. 3 УК РК)
Адм нарушение	Стоимость товаров ниже **10 000 МРП**
Крупный размер	Стоимость товаров выше **10 000 МРП**
Особо крупный размер	Стоимость товаров выше **20 000 МРП**

Стоимость предметов контрабанды определяется на основании их таможенной стоимости на момент совершения преступления.

Для этого привлекается специалист (эксперт).

В случае отсутствия сведений о таможенной стоимости, она определяется исходя из государственных регулируемых цен или на основании заключения эксперта.

Важно подчеркнуть, что при расчете размера во внимание принимается **только стоимость той части товаров, которая была перемещена незаконно**.

Квалификация деяний, содержащих признаки экономической контрабанды *(недекларирование или недостоверное декларирование, перемещение помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, перемещение запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу и т.д.)* **по статье 236 УК, является не допустимым.**

1.2. Анализ состава преступления «Уклонение от уплаты таможенных платежей» (Статья 236 УК РК)

Данное преступление заключается в уклонении от уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов в крупном размере.

Ключевое отличие от экономической контрабанды заключается в **направленности умысла**: виновное лицо не преследует цель незаконного перемещения товаров через границу, а стремится незаконно снизить сумму подлежащих уплате таможенных платежей, уже находясь в рамках процедуры таможенного оформления.

Типичные деяния, квалифицируемые по статье 236 УК РК:

- Неправильное заявление кода ТН ВЭД в рамках одной товарной субпозиции (на уровне шести знаков) с целью применения более низкой ставки пошлины.
- Заявление заниженной таможенной стоимости без использования поддельных документов.
- Неверное указание страны происхождения товаров для получения необоснованных тарифных преференций или льгот.
- Нецелевое использование товаров, по которым были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей (например, в рамках свободной экономической зоны или при уплате НДС методом зачета).

Квалифицирующим признаком по данной статье является **крупный ущерб**, который, согласно подпункту 38) статьи 3 УК РК, превышает **5 000 МРП** в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов.

Процессуальный аспект: Уголовные дела по статье 236 УК часто регистрируются на основании актов таможенных проверок, проводимых после выпуска товаров.

Важно учитывать, что материалы, где акты проверок не вступили в законную силу (не истек срок на обжалование), подлежат возврату в органы государственных доходов в порядке части 3 статьи 181 УПК РК во избежание процессуальной волокиты.

Ответственность по статье 236 УК установлена за деяния, не несущие значимой общественной опасности, и предусматривает достаточно мягкие меры наказания без конфискации товаров.

Более того, уголовное преследование подлежит прекращению в случае полного погашения причиненного ущерба.

Это подчеркивает фундаментальное различие в общественной опасности между прямым нарушением границы (ст. 234 УК) и нарушением порядка уплаты платежей (ст. 236 УК).

1.3. Сравнительный анализ и разграничение составов преступлений по статьям 234 и 236 УК РК

Для правильной квалификации деяний необходимо четко разграничивать составы экономической контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Критерий разграничения	Статья 234 УК (Экономическая контрабанда)	Статья 236 УК (Уклонение от уплаты)
Объект посягательства	Установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.	Порядок уплаты таможенных платежей и налогов, установленный государством.
Основной умысел	Незаконно переместить товар через границу, обойдя установленные запреты и ограничения.	Снизить или полностью избежать уплаты таможенных платежей при легальном перемещении товара.
Способ совершения	Сокрытие, перемещение помимо контроля, недекларирование, использование поддельных документов.	Заявление недостоверных сведений о коде ТН ВЭД, стоимости, стране происхождения без использования поддельных документов.
Квалифицирующий признак	**Крупный размер** стоимости незаконно перемещенных товаров (> 10 000 МРП).	**Крупный ущерб** в виде неуплаченных платежей (> 5 000 МРП).
Применение к процедуре «таможенный транзит»	Применяется, так как умысел направлен на незаконное перемещение (недостоверное декларирование транзитного груза).	Не применяется, так как при транзите уплата платежей в РК не предусмотрена, следовательно, нет умысла на уклонение.

Вывод: Поскольку уклонение от уплаты таможенных платежей является целью и неотъемлемой частью экономической контрабанды, оно полностью охватывается составом статьи 234 УК РК и **не требует дополнительной квалификации** по статье 236 УК.

1.4. Особенности квалификации по дополнительным признакам

- **Должностное лицо:** Лицом, совершившим преступление с использованием служебного положения, признается сотрудник, обязанный осуществлять таможенный или пограничный контроль. В этом случае его действия полностью охватываются составом статьи и не требуют дополнительной квалификации по статьям о коррупционных правонарушениях. Иные должностные лица, использовавшие свое служебное положение для совершения контрабанды, несут ответственность по совокупности уголовных правонарушений.
- **Преступная группа:** Наличие данного квалифицирующего признака устанавливается на основании определения, данного в пункте 24) статьи 3 УК РК.

Понимание правовых различий между составами преступлений позволяет перейти к анализу практических схем, используемых для их совершения.

2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Знание типичных преступных схем и владение методами аналитической работы являются основой для эффективного выявления и пресечения правонарушений в таможенной сфере.

Преступники постоянно совершенствуют свои методы, делая их более латентными, что требует от правоохранительных органов проактивного подхода.

2.1. Основные схемы совершения экономической контрабанды (ст. 234 УК)

1. **Недостоверное декларирование с использованием «товаров прикрытия».** Вместо фактически ввозимых товаров с высокой налоговой нагрузкой (например, одежда, обувь, электроника) в поддельных документах заявляются товары с низкой стоимостью и ставкой пошлины (ткани, марля, пряжа), которые не подпадают под действие системы управления рисками (СКУР).
2. **Занижение таможенной стоимости с подменой инвойсов.** В таможенные органы предоставляются поддельные инвойсы с заниженной стоимостью товаров. При этом наименование и весовые параметры остаются без изменений, что создает видимость достоверности при физическом досмотре.

3. **Манипуляции с объемом и количеством товаров.** В документах занижается количество или вес товаров с высокой ставкой пошлины за счет фиктивного увеличения объема товаров с низкой или нулевой ставкой.

4. **Частичное недекларирование в большегрузных вагонах.** При ввозе товаров в железнодорожных вагонах увеличенной вместимости (220 м³) заявляется стандартный объем и вес, как для обычных вагонов (110 м³), а оставшаяся часть товара не декларируется.

5. **Перемещение товаров в порожних транспортных средствах.** Контрабандный товар скрывается в транспортных средствах, заявленных как порожние, либо утаивается в конструктивных полостях.

6. **Схема «лжетранзита».** Товар, оформленный по процедуре таможенного транзита через территорию ЕАЭС, несанкционированно выгружается в РК без уплаты платежей. Для сокрытия преступления в пути следования производится подмена груза на дешевый аналог, либо в пункт назначения доставляются только поддельные документы.

7. **Контрабанда экспорта под видом других товаров (уход от запретов).** Вместо товаров, экспорт которых запрещен или ограничен (например, сырая нефть), декларируются схожие по характеристикам товары (например, нефтепродукты), подлинность которых сложно установить без экспертизы.

8. **Контрабанда экспорта для уклонения от вывозных пошлин.** Вместо товаров, облагаемых экспортной пошлиной (лом черных металлов), заявляются товары, не облагаемые пошлиной (б/у трубы, металлоконструкции).

9. **«Лже-реэкспорт» дорогостоящих товаров.** Дорогостоящие товары (электроника, табачные изделия) помещаются под процедуру «таможенный склад», затем заявляется процедура «реэкспорт», однако фактически товары остаются на территории РК без уплаты пошлин и налогов.

10. **Недостоверное декларирование грузовых авто с поддельным сертификатом Евро-5.** Транспортные средства, соответствующие стандарту Евро-2 (ставка пошлины 25%), декларируются с предоставлением поддельного сертификата Евро-5, что позволяет применить льготную ставку в 5%.

2.2. Основные схемы уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 236 УК)

1. **Манипуляции с кодом ТН ВЭД, страной происхождения и стоимостью.** Без использования поддельных документов декларант заявляет неверный код ТН ВЭД (в рамках одной субпозиции), заниженную стоимость (без учета бренда) или неверную страну происхождения для применения более низкой ставки пошлины.

2. **Нецелевое использование товаров с предоставленными льготами.** Товары, ввезенные с освобождением от уплаты платежей для

использования в рамках специальных таможенных процедур (свободный склад, СЭЗ), незаконно реализуются на внутреннем рынке.

3. **Незаконное отчуждение товаров, по которым НДС уплачен методом зачета.** Товары, предназначенные для производственных целей, незаконно отчуждаются без уплаты НДС в бюджет.

4. **Неправомерное использование тарифной квоты.** Получение тарифной квоты (пониженная ставка пошлины) на импорт определенных товаров (например, мясо) с последующим нарушением условий ее предоставления.

5. **Незаконное использование транспортных средств международной перевозки (ТСМП).** Контейнеры или грузовые автомобили, ввезенные в упрощенном порядке с обязательством обратного вывоза, незаконно используются для коммерческих перевозок внутри РК.

6. **Незаконное отчуждение временно ввезенных автомобилей.** Автомобили с иностранным учетом, ввезенные иностранными лицами без уплаты пошлин, незаконно продаются гражданам РК. В дальнейшем они легализуются по поддельным документам.

7. **Ввоз автомобилей под видом автозапчастей.** В таможенной декларации дорогостоящие автомобили или автобусы (в том числе в разобранном виде) заявляются как «автозапчасти» для уклонения от уплаты значительных сумм таможенных платежей.

2.3. Методология выявления таможенных преступлений

Эффективная работа по выявлению таможенных преступлений строится на сочетании оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) с глубокой аналитической работой.

Основой для этого является заведение дел оперативного учета (ДОУ) по направлениям «импорт» и «экспорт».

Аналитическая работа по выявлению компаний из «группы риска» включает проверку участников ВЭД по следующим критериям:

1. Определение перечня всех участников ВЭД (УВЭД) в регионе.
2. Разделение УВЭД на давно действующих и вновь созданных.
3. Выявление компаний, импортирующих товары из стран с высоким риском контрабанды (КНР, Иран, ОАЭ, страны Балтии).
4. Идентификация УВЭД, систематически ввозящих «товары прикрытия» с низкой налоговой нагрузкой.
5. Анализ соответствия ввозимых товаров основному виду деятельности компании.
6. Проверка соотношения таможенной стоимости и коэффициента налоговой нагрузки, а также выявление связей с «лжепредприятиями».
7. Установление признаков фиктивности компании (отсутствие по юридическому адресу, минимальный штат и т.д.).

8. Проверка УВЭД на предмет привлечения ранее к ответственности за экономические правонарушения.

9. Выявление аффилированности между УВЭД (общие учредители, директора, таможенные представители).

10. Сравнительный анализ для выявления поставок от иностранных отправителей, ранее замеченных в контрабанде.

Методы выявления схемы «лжетранзита»:

1. Определить список компаний по транзитным поставкам.
2. Выявить маршруты, проходящие через страны с высоким риском «лжетранзита».
3. Проанализировать экономическую целесообразность выбранного маршрута.
4. Оценить характер транзитного груза и его востребованность в стране назначения.
5. Проверить отправителей и получателей на причастность к правонарушениям.
6. Направить запросы в уполномоченные органы стран назначения для проверки факта доставки груза и регистрации компании-получателя.

Методы выявления уклонения от уплаты таможенных платежей:

Для этого необходимо на постоянной основе проводить анализ по следующим направлениям:

1. Соблюдение обязательств по товарам, оформленным с предоставлением льгот и преференций.
2. Целевое использование товаров, по которым НДС уплачен методом зачета.
3. Соблюдение правил по товарам, помещенным под специальные таможенные процедуры (таможенный склад, СЭЗ и др.).
4. Соблюдение условий предоставления тарифных квот.
5. Своевременный обратный вывоз ТСМП и их неиспользование в коммерческих целях.
6. Достоверность классификации по ТН ВЭД товаров «прикрытия».
7. Достоверность классификации экспортируемых товаров, схожих с теми, на которые установлена вывозная пошлина.
8. Соблюдение сроков обратного вывоза временно ввезенных дорогостоящих автомобилей.
9. Факты импорта автозапчастей от дорогостоящих автомобилей на предмет ввоза в разобранном виде.

По результатам комплексного анализа формируется список «**компаний риска»**, в отношении которых заводятся ДОУ для проведения точечных оперативно-розыскных мероприятий и организации дальнейшего досудебного расследования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Успешное расследование таможенных преступлений зависит от методичного планирования, строгого соблюдения процессуальных норм и эффективного использования всего арсенала следственных инструментов, включая механизмы международного сотрудничества.

3.1. Начальный этап расследования

1. **Планирование расследования.** Основой организации работы является составление детального плана следственных действий, который должен гибко корректироваться по мере поступления новой информации и результатов экспертиз.
2. **Создание следственно-оперативной группы (СОГ).** По сложным и объемным делам целесообразно создавать СОГ, в которую входят следователи и сотрудники органа дознания. Это позволяет обеспечить комплексный подход и оперативное выполнение всех мероприятий.
3. **Создание совместных СОГ.** Учитывая транснациональный характер таможенных преступлений, необходимо активно использовать механизм создания совместных следственно-оперативных групп с правоохранительными органами государств-участников СНГ в соответствии с Соглашением от 16 октября 2015 года.
4. **Наложение ареста на имущество.** С самого начала расследования следует принимать меры по наложению ареста на имущество подозреваемых (ст. 162 УПК) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации.
5. **Негласные следственные действия (НСД) и ОРМ.** На ранней стадии целесообразно инициировать комплекс НСД и ОРМ для установления всех фигурантов преступной схемы, их ролей, связей и каналов коммуникации.

3.2. Производство ключевых следственных действий

Все следственные действия должны проводиться в строгом соответствии с требованиями УПК (ст. 197).

Привлечение понятых является обязательным при проведении следственных действий, предусмотренных частями 13 и 14 статьи 220, статьей 252, частью 4 статьи 254 и статьей 255 УПК РК.

В остальных случаях ход и результаты следственных действий должны фиксироваться с помощью научно-технических средств (видео-, аудиозапись).

- **Осмотр груза и вещественных доказательств.** При осмотре изъятых товаров необходимо максимально подробно описывать их характеристики (наименование, бренд, модель, состав, маркировка) и в

обязательном порядке производить видеофиксацию процесса. После осмотра предметы постановлением следователя признаются вещественными доказательствами и приобщаются к делу (ст. 220 УПК).

- **Обыск и выемка.** Обыски проводятся по месту жительства подозреваемых, в офисах, на складах с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для дела: поддельных печатей, штампов, бланков инвойсов, компьютерной техники, средств связи, «черновой» бухгалтерии и переписки, свидетельствующей о незаконных сделках.
- **Допросы.** Тактика допроса зависит от процессуального статуса и роли допрашиваемого лица:
  - **Подозреваемый (задержанный с поличным):** Допрос следует проводить безотлагательно, используя эффект внезапности для получения правдивых показаний об источниках приобретения товара, соучастниках и каналах сбыта.
  - **Водители и экспедиторы:** У них выясняются обстоятельства погрузки, точный маршрут следования, сведения о владельцах груза и лицах, дававших указания.
  - **Руководители компании-получателя:** Допрашиваются об обстоятельствах заключения внешнеэкономической сделки, порядке расчетов, взаимодействии с иностранным отправителем и таможенным представителем.
  - **Сотрудники таможни (в качестве свидетелей):** Выясняются обстоятельства таможенного оформления и контроля: производился ли досмотр, как определялась таможенная стоимость, какими нормативными актами они руководствовались.

Назначение экспертиз и привлечение специалистов.

- **Специалисты:** Для определения таможенной стоимости и суммы неуплаченных платежей следует привлекать сотрудников органов государственных доходов в качестве специалистов (ст. 80 УПК). Их заключение должно соответствовать требованиям ст. 117 УПК.
- **Экспертизы:** По делам данной категории могут назначаться различные экспертизы: товароведческая (для определения характеристик и стоимости товара), криминалистическая (для проверки подлинности документов и печатей), почерковедческая, компьютерно-техническая и другие.

3.3. Проверка доводов подозреваемых и сбор доказательств субъективной стороны

Часто подозреваемые заявляют, что недостоверное декларирование произошло по вине грузоотправителя, который «по ошибке» отгрузил не тот товар. Опровержение этой версии и доказывание прямого умысла требует проведения комплекса мероприятий:

1. Исследование договоров ВЭД на предмет соответствия ассортимента и количества товара.
2. Выяснение порядка взаиморасчетов и направленных иностранному партнеру заказов.
3. Истребование и анализ банковских документов: паспортов сделок, сведений о платежах (сравнение оплаченной суммы с заявленной стоимостью).
4. Поиск и исследование электронной и бумажной переписки между заказчиком и отправителем.
5. Изъятие компьютерной техники и назначение экспертизы для восстановления удаленной информации.
6. Проверка подлинности документов, якобы подтверждающих «ошибку» и представленных от имени отправителя.
7. Проверка подлинности доверенностей, выданных таможенным представителям от имени грузополучателя.

3.4. Международное сотрудничество

Наиболее объективным доказательством наличия умысла являются результаты **международных следственных поручений (МСП)**.

- Порядок направления МСП зависит от применимой конвенции: в рамках **Кишиневской конвенции** поручения направляются прокурорами областей напрямую, в рамках **Минской конвенции** — через Генеральную прокуратуру РК.
- На основании Постановления Правительства РК от 31 декабря 2004 года № 1453, Министерство финансов уполномочено осуществлять процессуальные действия по уголовным делам и оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции прокурора. Это необходимо учитывать при планировании международного взаимодействия.
- Перед направлением МСП необходимо изучить законодательство запрашиваемого государства. Например, направление поручения в КНР по факту, не образующему состав преступления на их территории, приведет к его неисполнению.

Практическая рекомендация: При подготовке МСП целесообразно истребовать не только показания, но и **экспортные таможенные декларации** и товаросопроводительные документы. Сравнение этих документов с импортными декларациями, поданными в РК, может существенно упростить доказывание и даже исключить необходимость допроса самого грузоотправителя.

Собранные в ходе расследования доказательства ложатся в основу процессуального завершения дела.

4. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Завершающий этап расследования требует тщательной систематизации доказательств и неукоснительного соблюдения процессуальных норм при принятии итогового решения, будь то составление обвинительного акта или прекращение дела.

4.1. Предъявление обвинения и составление обвинительного акта

При составлении обвинительного акта недостаточно просто перечислить собранные доказательства. Необходимо **глубоко проанализировать и сопоставить их**, чтобы убедительно обосновать наличие прямого умысла у фигурантов.

Примерами доказательств, свидетельствующих об умысле, могут служить:

- Существенное различие между заявленным в декларации и фактически поступившим грузом (например, стройматериалы вместо бытовой техники).
- Значительная разница в заявленной и реальной стоимости, а также весовых параметрах товаров.
- Несоответствие суммы, оплаченной через банк за товар, его задекларированной стоимости.

Следует ссылаться на **статью 150 Кодекса РК «О таможенном регулировании»**, которая прямо устанавливает, что декларант несет ответственность за заявление недостоверных сведений. При этом неиспользование им права на предварительный осмотр груза до подачи декларации не является основанием для освобождения от ответственности.

4.2. Сроки и формы досудебного расследования

Досудебное расследование должно быть завершено в **разумный срок**, не превышающий срока давности привлечения к уголовной ответственности. Прекращение дел по нераскрытым проступкам за истечением сроков давности является недопустимым явлением и отражает сущность некомпетентных следователей и их бездействие по службе.

По преступлениям небольшой, средней тяжести и по тяжким преступлениям при наличии определенных условий (установление факта и лица, признание вины, согласие с ущербом) следует применять **ускоренное досудебное расследование** (ст. 190 УПК). Эта форма позволяет в короткие сроки (до 15 суток) направить дело в суд и оперативно реализовать принцип неотвратимости наказания.

4.3. Хранение, реализация и возврат вещественных доказательств

В соответствии со статьей 221 УПК, вещественные доказательства, которые являются скоропортящимися или хранение которых требует значительных материальных затрат, подлежат реализации. Вырученные средства вносятся на депозит органа, ведущего расследование.

При прекращении дела по реабилитирующим основаниям следует помнить, что товары, изъятые в рамках дела, находятся под таможенным контролем.

Возврат товаров законному владельцу возможен только после проведения полной процедуры таможенной очистки и уплаты всех причитающихся таможенных платежей и налогов.

4.4. Прекращение досудебного расследования

При вынесении постановления о прекращении дела необходимо выполнить следующие обязательные действия:

- В 10-дневный срок направить материалы в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса о привлечении лица к **административной или дисциплинарной ответственности**, если в его действиях содержатся признаки соответствующего правонарушения (ст. 35 УПК).
- Решить вопрос с вещественными доказательствами. Предметы контрабанды по решению суда **подлежат обращению в доход государства** (ст. 288 УПК).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методики расследования таможенных преступлений находятся в состоянии постоянного развития, поскольку преступные элементы ежедневно изобретают новые, более латентные способы совершения правонарушений. Это требует от сотрудников правоохранительных органов непрерывного совершенствования своих профессиональных навыков и аналитических подходов.

Неукоснительное соблюдение изложенных в настоящем руководстве рекомендаций и норм действующего законодательства позволит оптимизировать процесс выявления преступлений, проводить эффективное расследование и обеспечивать привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, тем самым укрепляя экономическую безопасность Республики Казахстан.